

1501017-90.2022.8.26.0530

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Vanessa Aparecida Pereira Barbosa

Comarca: Ribeirão Preto

Foro: Foro de Ribeirão Preto

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/06/2022

... do Coronavírus, o número de furtos e roubos de caminhonetes do tipo Hilux aumentou significativamente em Ribeirão Preto, onde atuam várias quadrilhas especializadas na subtração deste tipo de veículo, que utilizam módulos previamente preparados para esse tipo de subtração e são de propriedade de tais organizações criminosas (cf. apurado no Proc. nº1504144-45.2021.8.26.0506, da 2ª Vara ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ribeirão Preto

Foro de Ribeirão Preto

4ª Vara Criminal

Rua Alice Alem Saadi 1010, Ribeirão Preto-SP - cep 14096-570

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1501017-90.2022.8.26.0530 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501017-90.2022.8.26.0530

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2109477/2022 - CENTRAL POL.JUD-RIB. PRETO, 24467665 - CENTRAL POL.JUD-RIB. PRETO, 2109477 - 04º D.P. RIBEIRAO PRETO

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

FLAVIO DE BACCO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Vanessa Aparecida Pereira Barbosa

Vistos.

FLAVIO DE BACCO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 2º, da Lei nº 12.850/13, e no artigo 155, § 4º, incisos I, III e IV, na forma do artigo 14, inciso II, do Código Penal, todos c.c. o artigo 69, caput, do Código Penal, porque, (i) no dia 22 de abril de 2022, por volta das 21:30h, na Rua Manoel Aché, nº.149, Jardim Irajá, nesta Comarca, agindo em concurso e previamente conluiado com outros indivíduos ainda não identificado, teria tentado subtrair, para si, mediante rompimento de obstáculo e com emprego de chave falsa, a camionete Toyota/Hillux, ano/modelo 2021/2021, cor branca, placa FLJ-4A54, avaliada em R\$307.283,00 (trezentos e sete mil duzentos e oitenta três reais), pertencente à vítima Faculdade Vale Educação S.A, bem como (i.i) em período anterior até a data dos fatos acima mencionada, teria integrado organização criminosa, associando-se de

forma ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, informalmente, com o objetivo de obter, diretamente e indiretamente, vantagem econômica, mediante a prática de crimes cuja pena máxima é superior a quatro anos. Segundo a denúncia, o réu e outros indivíduos ainda não identificados se uniram em uma organização criminosa para a prática reiterada de furtos de camionete Toyota/Hillux, reunindo os instrumentos necessários para a subtração do veículo de alto valor. Nas circunstâncias de tempo e local supracitadas, o acusado e um de seus comparsas, que tinham a tarefa, dentro da organização, de subtrair os veículos - os quais posteriormente são desmanchados ou levados para outros estados e até países - se dirigiram ao local em que o veículo da vítima estava estacionado e, se aproveitando da facilidade do período noturno, abriram a porta da camionete com uso de uma chave de fenda, danificaram o painel, quebraram o miolo da ignição com uma marreta e acoplaram um módulo para ligar o automóvel. Ocorre que, nesse ínterim, policiais em patrulhamento avistaram a ação dos ladrões e postaram a viatura ao lado da camionete, oportunidade em que o acusado e seu comparsa se evadiram para lados opostos, sendo possível apenas a captura do réu. Ao ser indagado, o acusado confessou que estava subtraindo a camionete juntamente com seu comparsa. Os policiais retornaram ao local e visualizaram a porta arrombada e os instrumentos posicionados para ligar o veículo. Conduzido à delegacia de polícia, o acusado foi autuado em flagrante delito, oportunidade em que já acompanhado de advogado, permaneceu calado. Constatou-se que, a partir do início da pandemia do Coronavírus, o número de furtos e roubos de caminhonetes do tipo Hilux aumentou significativamente em Ribeirão Preto, onde atuam várias quadrilhas especializadas na subtração deste tipo de veículo, que utilizam módulos previamente preparados para esse tipo de subtração e são de propriedade de tais organizações criminosas (cf. apurado no Proc. nº1504144-45.2021.8.26.0506, da 2ª Vara Criminal), havendo somente nesta Vara Criminal vários processos nesse sentido, como por exemplo os processos em que este promotor oficia: 1502590-37.2020.8.26.0530, 1500124-36.2021.8.26.0530, 1502497-74.2020.8.26.0530, 0018535-79.2021.8.26.0506, 1501828-84.2021.8.26.0530, 1502231-53.2021.8.26.0530, dentre outros.

Não sendo o caso de rejeição liminar da denúncia, foi determinada a citação do acusado, bem como designada audiência de instrução e julgamento (fl. 108).

Citado (fl. 122), o réu apresentou resposta à acusação às fls. 138/139.

A denúncia foi recebida em 07 de junho de 2022 (fl. 140).

Em audiência de instrução e julgamento, foram inquiridas a representante da vítima, uma testemunha de acusação, uma testemunha de defesa, bem como o réu foi interrogado (fl. 162).

Em alegações finais orais, o Ministério Público requereu a integral procedência do pedido condenatório, alegando que a materialidade restou comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante, pelo B.O, pelos Autos de Apreensão, pelo Auto de Avaliação, bem como pelos depoimentos colhidos. Anotou que o réu, em juízo, admitiu parcialmente sua responsabilidade. Destacou que o policial militar ouvido afirmou que as ferramentas encontradas no local dão conta que se tratava de pessoa que tinha habilidade neste tipo de delito e que, diferentemente do alegado pelo réu, este foi visto no banco do passageiro, tendo saído por tal lado ao avistar a viatura. Afirmou também que, com a prisão do acusado, o furto de tais caminhonetes foi reduzido. Desta feita, asseverou que restou devidamente comprovado que o réu agiu conluiado com outros indivíduos não identificados, bem como tentou subtrair com emprego de chave falsa e rompimento de obstáculo a camionete descrita na denúncia e ainda integrava organização criminosa, pela divisão de tarefas, mediante a prática de furtos de tais veículos. Anotou que os requisitos da estabilidade e permanência se comprovaram pela apreensão do módulo utilizado especificamente para furto de Hilux. No que tange à dosimetria da pena, pleiteou a consideração dos maus antecedentes do acusado, bem como o alto valor do bem para fixação da pena-base acima do mínimo legal, reconhecimento da circunstância agravante da multirreincidência, sendo uma delas específica e regime inicial fechado.

A Defesa, em alegações finais orais, requereu a parcial procedência da ação penal. Quanto ao crime de furto tentado, alegou que o réu é confesso e demonstrou arrependimento, razão pela qual pleiteou a fixação da pena em seu mínimo; redução

pelo maior patamar, pela tentativa delitiva; afastamento da qualificadora referente ao rompimento de obstáculo, pela ausência de laudo pericial neste sentido, bem como fixação de regime aberto. Em relação ao crime de organização criminosa, requereu absolvição do réu por insuficiência de provas, inclusive quanto aos requisitos de estabilidade e permanência, destacando que o policial ouvido não conhecia o réu e que não tinha conhecimento de eventual investigação do acusado sobre tal crime.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

O pedido condenatório é parcialmente procedente.

Eis a prova oral produzida em Juízo:

A representante da vítima Talita Cristina Gulla disse em juízo que estavam em um restaurante, quando o garçom lhes avisou que uma caminhonete estava sendo furtada e os policiais haviam abordado dois indivíduos em seu interior. Então, foram até lá e verificaram que a Polícia só tinha abordado um, pois o outro havia fugido. Não presenciou o crime em si. Respondeu que tiveram de pagar a franquia do seguro do veículo, no valor de R\$11.600,00, pois os danos ficaram em torno de R\$35.000,00. A parte debaixo do volante, onde fica a chave, foi arrebitada e o porta-luvas também foi arrebitado. Eles instalaram um módulo de ligação direta, que dava a partida na camionete. Este módulo foi apreendido. Pelo que os policiais disseram, o ladrões passaram e viram dois indivíduos abaixados dentro da caminhonete, então, suspeitaram da situação e deram ré na viatura e, quando abriram a porta, os dois homens saíram correndo, porém, conseguiram abordar somente um deles, eis que o outro fugiu. Não conhecia os acusados.

A testemunha de acusação Tales Eduardo Martins, policial militar, relatou em juízo que realizava patrulhamento com sua equipe pela região do Jardim Irajá, quando se depararam com a caminhonete Hilux estacionada e observaram que dentro dela estavam o réu e outra pessoa, que se abaixaram para se esconderem da viatura. Então, pararam a viatura, momento em que eles abriram a porta da caminhonete e empreenderam fuga à pé. O depoente foi atrás do acusado, que correu por alguns quarteirões, conseguindo detê-lo. O segundo indivíduo não foi alcançado. Após, retornaram ao local dos fatos, constatando que o veículo já estava danificado e com módulo instalado no painel, utilizado para fazer ligar a ignição. Indagado, o réu confessou que iria subtrair o veículo. Sobre o segundo indivíduo, o acusado disse que era um amigo e que chegaram em um veículo Uno, que ficou estacionado próximo ao local. Ele não deu mais detalhes de tal pessoa. O réu informou aos policiais, na ocasião, que ele e os comparsas realizam furtos dos veículos, deixam-os em canaviais por um tempo, para verificar se tem rastreador e, então, fazem contato com receptores dispostos a compra-los. É muito comum furtos de tais caminhonetes para posterior venda das peças. Durante a pandemia, nesta cidade, percebeu-se a atuação de uma quadrilha muito forte dedicada a furtos de veículos, que ocorrem diariamente. No dia dos fatos, houve outro furto de Hilux. O réu lhes informou que vendem tais caminhonetes por R\$12.000,00 a R\$13.000,00, enquanto o valor de mercado é de R\$350.000,00. Sobre o módulo apreendido, respondeu que as quadrilhas os utilizam em tais delitos. Eles usam uma chave para abrir a porta do veículo, que tem chave de segurança. Depois, instalam este módulo, que liga a ignição. Afirmou que eles trocam o módulo original por esse, que é previamente preparado para tanto. Não conhecia o réu anteriormente, nem sua equipe. Porém, pelo Serviço de Inteligência foi-lhes informado que ele era conhecido dos meios policiais por furtos a caixas eletrônicos, inclusive, saíra recentemente do Sistema Prisional. Pela "ferramentagem" apreendida no local e a agilidade do réu e do comparsa na instalação do referido módulo, percebeu-se que o réu tinha muita habilidade em tal crime. Quando da fuga, eles deixaram tudo no carro, tendo sido apreendidos uma mochila, dinheiro que foi devolvido à família e o módulo de ignição. Respondeu que viu o réu dentro da caminhonete e depois também durante a fuga. O acusado saiu pela porta do passageiro, onde o módulo estava instalado. Sem o módulo, os ladrões não conseguem ligar a ignição em tais caminhonetes. Para tanto, eles têm de quebrar a parte da direção para destravar o volante e também destravam o câmbio manualmente e

depois instalam o mencionado módulo. Os réus foram presos no momento que estavam preparados para já sair com a caminhonete, com o módulo já instalado. Respondeu que cada veículo tem um módulo e, no caso em tela, era específico para Hilux. Após a prisão do réu, os furtos de Hilux diminuíram. Não realizaram diligências na casa do acusado.

A testemunha de defesa Luís Osmar do Nascimento disse em juízo que é amigo do acusado e se conheceram há uns quinze anos, aproximadamente, através de um amigo em comum. Respondeu que o réu tem filhos e enteados, sendo o responsável por todos. Ele trabalha em um haras. O depoente disse ser promotor de eventos e no haras em que o réu trabalha há cavalgadas. Respondeu que o acusado frequenta sua casa e conhece sua família, bem como que não possuem qualquer problema.

O acusado Flávio de Bacco, interrogado judicialmente, disse que tem 41 anos de idade. Estudou até a quinta-série. Mora com sua esposa e dois filhos, de 19 e 09 anos de idade. Há cinco meses foi preso por tentativa de furto de carne, mas foi absolvido. Sobre os fatos ora apurados, confessou a prática do furto e disse que conheceu o outro indivíduo dois meses antes, quando ele fez uma "oferta" para o interrogando dirigir um veículo para ele. Inicialmente, o interrogando disse que não sabia que o carro era "roubado", então ele o buscou em sua casa e foram ao local dos fatos. O interrogando somente iria dirigir a caminhonete e estava no banco do motorista no momento em que a policia chegou. Quando viu a viatura, apavorou-se e se abaixou, mas não conseguiu ficar abaixado, então abriu a porta e tentou fugir à pé. Não sabe para onde o carro seria levado. Iria receber R\$1.000,00 para conduzir a caminhonete furtada. Respondeu que acredita que tal indivíduo já tinha essa caminhonete em mente, pois ele já chegou abrindo-a e entrou pelo lado do passageiro. O "negócio" já estava feito no veículo e logo viu a viatura, então, ele o mandou agachar. Respondeu que confessa a tentativa de furto e disse que está arrependido. Trabalha com criação de animais. Negou participar de organização voltada à prática de furtos de caminhonetes e foi sua primeira vez tentado furtar carro.

No que tange ao crime de furto qualificado tentado, as provas constantes nos autos são suficientes para a condenação do réu.

A materialidade do crime está devidamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito de fls. 01/05, pelo B.O. de fls. 07/10, pelos Autos de Exibição e Apreensão dos instrumentos utilizados na prática do delito, bem como da res furtiva, de fls. 15/16, pelo Auto de Avaliação de fls. 96/97, pelo laudo pericial realizado no veículo de fls. 150/153, bem como pela prova oral produzida nos autos. A autoria do delito é certa e emerge das provas coligidas durante a instrução processual.

Verifica-se que o acusado confessou a prática do delito em Juízo, bem como confirmou que estava acompanhado de outro indivíduo, já dentro do veículo a ser furtado, quando se assustou ao ver os policiais passarem ao lado, razão pela qual se escondeu e, depois, saiu da caminhonete, em fuga.

Corroborando a confissão do acusado, a representante da vítima narrou em juízo que estava em um restaurante quando foi informada pelo garçom sobre o furto da sua caminhonete, razão pela qual foi até lá e verificou que os policiais haviam prendido o réu. Soube que eram dois os furtadores, mas o segundo havia se evadido. Narrou ainda que a parte abaixo do volante e o porta-luvas foram danificados durante a ação criminosa, bem como que foi instalado camionete um módulo que daria partida no veículo.

Some-se ainda o depoimento do policial militar que presenciou o furto em questão e prendeu o acusado em flagrante delito. Este narrou em Juízo que realizavam patrulhamento pelo local, quando, ao passarem ao lado da Hilux descrita na denúncia, verificaram dois indivíduos em seu interior, os quais se abaixaram ao avistar a viatura. Diante disso, suspeitaram de tal conduta e deram ré na viatura, momento em que tais indivíduos abriram a porta do veículo e se evadiram à pé, sendo que somente o acusado foi detido.

O policial ainda narrou que no interior da caminhonete estavam as ferramentas utilizadas para sua subtração. O painel dela estava danificado e um módulo de ligação direta da ignição já estava instalado, tendo o réu confessado a intenção de

subtrair o veículo na companhia de outro comparsa.

Assim, não há dúvidas quanto à autoria e materialidade do delito, uma vez que o réu foi flagrado pelos policiais ainda no interior do veículo a ser furtado, no qual foram encontradas as ferramentas utilizadas para tanto.

No mais, a qualificadora referente ao concurso de agentes restou suficientemente comprovada. Houve, inclusive, a confissão judicial do réu neste sentido, pois ele afirmou que estava na companhia de outro indivíduo que conhecera dois meses antes dos fatos. Corroborando a confissão do acusado, há o depoimento do policial militar que presenciou dois indivíduos no interior da caminhonete, subtraindo-a, bem como que ambos empreenderam fuga ao avistar a viatura policial, porém, somente o réu foi detido.

Também restou evidente o emprego de chave falsa, pois o policial militar narrou em juízo que, para entrar na caminhonete, o réu e seu comparsa utilizaram uma chave diferenciada, pois tal veículo possui chave de segurança e, para acionar a ignição, instalaram um módulo no painel.

Nesse sentido, há o laudo pericial de fls. 150/153, o qual constatou que "foram observados danos, de aspecto recente, caracterizados por fratura da região anterior esquerda do painel interno, na altura da região da ignição/sistema de partida do veículo, semelhantes aos observados em situações de ligação direta. Ademais, na região direita do referido painel, na altura da região inferior do porta luvas, também foi verificada fratura da estrutura com vistas à instalação de um aparelho, caracterizado como módulo, compatível com vistas a reproduzir as características do veículo, com fins de execução de furto".

Já em relação à qualificadora referente ao rompimento de obstáculo, há entendimento majoritário no sentido de que deve ser afastada quando o rompimento é de parte da própria coisa subtraída e não de obstáculo tendente a sua proteção.

Ora, a porta do carro é parte inerente do veículo e eventuais danos nela não caracterizam a qualificadora, uma vez que se trata de dano à própria coisa.

Nesse sentido, a decisão do E. TJSP:

"APELAÇÃO CRIMINAL. Furto duplamente qualificado tentado. Concurso de agentes e rompimento de obstáculo. Sentença condenatória. Defesas dos acusados buscam, em síntese, a absolvição. Subsidiariamente, pedem a redução da pena-base, o reconhecimento da confissão, aumento da fração aplicada em virtude da tentativa, a fixação de regime mais brando e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Parcial razão. Autoria e materialidade devidamente comprovadas. Prisão em flagrante. ODAIR confessou e DANILLO negou os fatos. Provas dos autos sustentam de forma clara e robusta a responsabilização criminal dos acusados e impõe a condenação. Teses absolutórias vazias, não encontram suporte nos autos. Conduta dos acusados configura crime. Concurso de agentes comprovado. Afastamento da qualificadora da destruição de obstáculo. Dano à própria coisa a ser furtada não qualifica o delito. Dosimetria comporta reparos. Pena-base fixada no mínimo à míngua de qualquer elemento que justifique seu recrudescimento. Confissão incapaz de gerar efeitos, nos termos da Súmula nº 231 do E. STJ. Adequada fração aplicável pela tentativa. Regime semiaberto devidamente justificado, sem ofensa às Súmulas 718 e 719 do E. STF ou 440 do C. STJ. Não recomendada a substituição da pena privativa de liberdade ou a concessão de sursis. Recursos parcialmente providos." (TJSP. Apelação nº 0020989-88.2014.8.26.0114. Relator: Andrade Sampaio. Órgão julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal. Data do julgamento: 26/07/2018)

Ainda: "num veículo a motor, os fios elétricos do sistema de ignição são necessários à própria existência desse sistema e nada têm a ver com a ideia de segurança e guarda do veículo" (RT, 442/453).

Reconheço, por fim, a causa de aumento de pena prevista no §1º do artigo 155 do Código Penal.

Isso porque o furto em tela foi praticado durante o repouso noturno (às 21h30min, conforme B.O de fl. 07 e denúncia de fl. 103), ou seja, quando as pessoas de um modo geral estão menos atentas, com menor chance de vigilância dos seus e dos bens alheios.

É evidente que o acusado e seu comparsa, por ser período de repouso noturno, aproveitaram-se que o veículo estacionado na via pública estava mais vulnerável à prática de delitos e, assim, em razão da menor vigilância, decidiram por subtraí-lo.

Anoto que, a despeito de não constar da capitulação jurídica do delito referida causa de aumento, foi devidamente narrada nos fatos, conforme se observa a fl. 104: "(...) se dirigiram ao local em que o veículo da vítima estava estacionado e, se aproveitando da facilidade do período noturno, abriram a porta da camionete com uso de uma chave de fenda, danificaram o painel, quebraram o miolo da ignição com uma marreta e acoplaram um módulo para ligar o automóvel." (destaquei).

Diante disso, foi devidamente assegurado o contraditório e a ampla defesa ao réu, sendo o caso de aplicação do artigo 383 do Código de Processo Penal, que assim preceitua: "O Juiz, sem modificar descrição do fato contida na denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave."

Derradeiramente, incide a causa de diminuição de pena pela tentativa (art. 14, inciso II, do Código Penal), o que deve ocorrer no patamar mínimo, tendo em vista que o réu e seu comparsa foram flagrados no interior da caminhonete a ser furtada, com o módulo para acionamento da ignição já devidamente instalado, conforme se observa pelo depoimento do policial militar e pelas fotos de fls. 152/153, restando apenas a fuga na posse da res. Tal não ocorreu por circunstâncias alheias à sua vontade, eis que os milicianos passavam pelo local no exato momento e impediram o furto em andamento.

Sendo assim, de rigor a condenação do acusado pelo delito de furto qualificado pelo concurso de agentes e pelo emprego de chave falsa, majorado pelo repouso noturno e em sua forma tentada.

Por fim, em relação ao delito de integração de organização criminosa, a absolvição do acusado é de rigor, eis que os requisitos para a configuração do crime em tela não restaram devidamente comprovados.

Inicialmente, é necessária a pluralidade de agentes, sendo que a lei estabeleceu o mínimo de quatro pessoas para configuração da organização criminosa. Ocorre que, no caso em questão, os policiais verificaram a presença somente do réu e de outro indivíduo no local dos fatos. Não houve investigação apta a identificar outros comparsas eventualmente associados e envolvidos naquele furto e em outros cometidos pelo suposto grupo.

Nada esta a indicar que o réu estava prévia e estavelmente associado a outros três indivíduos, anotando-se que o fato de ter sido apreendido um módulo específico para subtração de Hilux em seu poder é insuficiente para fazer concluir, de forma peremptória, que ele integrava a indigitada organização.

É fato que o acusado possui passagem por outros delitos de furto e roubo, praticados nos anos de 2002, 2005, 2006 e 2017, porém, somente o feito em tela trata de subtração de veículo.

Anoto, ainda, que o crime em tela exige que seja caracterizado o intuito associativo, consubstanciado em prévio ajuste no qual fique evidenciada a clara vontade dirigida à formação da sociedade sceleris, que não se caracteriza por mera reunião ocasional dos agentes. É exigida, nesta senda, estabilidade em sua união, já que a organização, com a finalidade que possui, baseia-se num plano criminoso que só se coaduna com a permanência estável desta congregação, para consecução de seus objetivos.

Entretanto, frisa-se, não há qualquer evidência concreta nos autos ou qualquer investigação anterior que indique o vínculo estável e permanente entre o réu e outros três indivíduos.

Ainda, o acusado negou a prática do crime e afirmou que se trata de sua primeira tentativa de furto de veículo, inexistindo prova em sentido contrário à sua alegação.

Assim a improcedência quanto a este delito é medida de rigor. Nesse sentido, a decisão recente do E. TJSP:

"APELAÇÃO CRIMINAL Associação Criminosa Ausência de provas que confirmem a prática dos delitos por parte dos réus. Consagração do princípio do in dubio pro reo.

Absolvição mantida. Recurso desprovido." (TJSP. Apelação Criminal nº 1500209-05.2021.8.26.0083. Relator: Ricardo Sale Júnior. Órgão julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal. Data do julgamento: 10/06/2022)
Passo, então, à dosimetria da pena do delito de furto.

Na primeira fase, verifico que o acusado é reincidente e possui péssimos antecedentes criminais, estando inclusive, em pleno cumprimento de pena (Certidão de Distribuição Criminal de fls. 52/58 e F.A de fls. 59/75). Ainda, sendo duas as qualificadoras (emprego de chave falsa e concurso de agentes) é de rigor a fixação da pena-base acima do mínimo legal: ("As circunstâncias de um furto praticado sob a égide de duas qualificadoras são mais graves que as cometidas sob o manto de uma única, de modo que um furto bi-qualificado não poder receber o mesmo tratamento, no que diz respeito à fixação da pena-base, do que o autor de um furto unqualificado" - RJDTCRIM 24/225 - e "Censurável é a prática de aplicar-se única e mesma reprimenda, quer se trate de uma ou mais qualificadoras. Evidencia maior periculosidade a pluralidade de qualificadoras, reclamando por via de consequência, apenação mais severa que a correspondente a uma só" - RJDTCRIM 10/115). De se mencionar ainda as consequências negativas do crime, eis que a vítima afirmou que teve de acionar o seguro em razão dos danos causados no veículo, pagando o valor de R\$11.600,00 pela franquia. Também a culpabilidade é elevada, não só porque o crime foi premeditado pelo réu e seu comparsa, eis que foram ao local já munidos de ferramental e de um módulo específico de ligação direta para camionete Hilux, mas também porque o tipo de furto em questão, de camionetes de alto valor, movimenta e fomenta extensa cadeia criminosas, que envolve receptadores, desmontadores e comércio ilegal de peças. Por esses motivos, fixo a pena-base 2/3 acima de seu mínimo legal, resultando em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 16 (dezesesseis) dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato.

Na segunda fase, ante a reincidência do réu, presente a circunstância agravante prevista no artigo 61, I, do CP. Por outro lado, o acusado confessou a prática do delito, portanto, presente a circunstância atenuante prevista no artigo 65, III, "d", do CP. Tratando-se de circunstâncias igualmente preponderantes, compenso-as. Na terceira fase, incide a causa de aumento de pena do §1º, do artigo 155, do CP, razão pela qual aumento a pena em 1/3 fixando-a em 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa. Por fim, incide a causa de diminuição de pena em razão da tentativa delitativa, na fração de 1/3, conforme fundamentação supra, razão pela qual fixo a pena definitiva do réu em 02 (dois) anos, 11 (onze) meses e 16 (dezesesseis) dias de reclusão e ao pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, cada qual no piso legal de 1/30 do valor do salário-mínimo.

Tendo em vista os maus antecedentes e a reincidência do réu, incabíveis a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como a suspensão condicional da pena, especialmente pelo teor da reprimenda imposta (artigo 44, II e III e artigo 77, caput, I e II, ambos do CP). Pelos mesmos motivos, o regime inicial para cumprimento de pena deve ser o semiaberto, conforme art. 33, § 2º, letra "b", e §3º, do Código Penal.

Dispositivo.

Ante o exposto, julgo a ação PARCIALMENTE PROCEDENTE para CONDENAR FLAVIO DE BACCO à pena de 02 (dois) anos, 11 (onze) meses e 16 (dezesesseis) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato, por infração ao artigo 155, §§ 1º e 4º, incisos III e IV, na forma do artigo 14, inciso II, do Código Penal, bem como para ABSOLVE-LO da imputação que lhe pesa de ter praticado o delito previsto no artigo 2º, da Lei nº 12.850/13, com fulcro no artigo 386, VII, do CPP. Em virtude da manutenção de motivos que dão ensejo à prisão cautelar, especialmente a reincidência, os maus antecedentes e o risco à ordem pública, tendo permanecido o réu custodiado durante toda a instrução processual, não poderá apelar em liberdade.

Sendo assim, expeça-se mandado de recomendação em desfavor do réu na prisão em que se encontra, bem como guia de execução provisória, observando-se o regime inicial fixado.

Condene-o, outrossim, às custas e despesas processuais, na forma da Lei.

Após o trânsito em julgado, lancem-se o nome do réu no rol dos culpados e façam-se as comunicações necessárias. Ainda, oficiem-se ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral para a suspensão dos direitos políticos, nos termos do art. 15, III da Constituição Federal.

Deixo de fixar eventual indenização mínima, tal qual consta no Art. 387, IV do CPP, diante da ausência de requerimento da parte interessada.

P. I. C.

Ribeirão Preto, 21 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA